

부당승환 방지를 위한 유의사항 안내

1 소멸의 범위

- **(질의)** 계약성립 전 청약철회는 비교안내 대상에서 제외
- **(검토의견)** 청약철회는 소멸에 포함* (성립 전 청약철회는 제외)

* 보험업법상 '소멸'은 기존에 성립된 보험계약의 해지·해약을 유도하는 것을 의미하나, 단순한 해지·해약 이외에 사안에 따라 보험계약의 취소 또는 무효에 이르도록 하는 행위 까지 포괄한다고 볼 수 있음(금융위 법령해석 회신문(180153))

2 비교안내 시점

- **(질의)** 중요사항의 비교안내를 신계약 체결시점에만 하면 되는지, 기존계약의 소멸시점에도 해야 하는지 혼동
- **(검토의견)** 신계약 체결시점에 비교안내 실시

* 새로운 보험계약을 권유하는 시점에 유사한 보험계약이 있음을 확인하고 기존 유사한 보험계약과 새로운 보험계약의 중요한 사항을 비교하여 알려주고 보험계약 체결 의사를 확인하여 새로운 보험계약을 체결하였다면, 다른 특별한 사정이 없는 한 새로운 보험계약의 청약일로부터 6개월 이내에 기존의 보험계약 해지 등 소멸하는 시점에서 중요한 사항을 재차 비교하여 알려줄 필요는 없다고 판단(금융위 법령해석 회신문(160663))

참고1

표준 비교안내 확인서 기준 양식

보험계약 이동에 따른 비교안내 확인서 (15pt 이상)

보험계약 이동시 **나이, 위험률의 증가 등에 따라 보험료가 인상 되거나, 계약 초기 사업비 공제로 인하여 해지환급금이 과소지급 될 수 있으니 반드시 아래의 비교설명을 받으시기 바랍니다.** (15pt 이상)

1. 귀하께서는 직전 6개월 이내에 소멸된 보험계약(타사계약 포함)이 있거나, 향후 6개월 이내에 소멸 예정인 계약(타사계약 포함)이 있습니까?

☐ 예, 있습니다 ☐ 아니오, 없습니다. (14pt 이상)

주1) 상기 답변이 '예' 인 경우 아래의 비교설명표 작성(자사 승환계약의 경우 회사 자체 비교안내 시스템으로 안내)

※ 비교설명 내용은 설계사가 작성하되 별도 설명자료 있을 경우 해당 자료 첨부 가능

주2) 기존계약과 신계약 모집인이 동일한 경우 소멸계약이 타사 계약이라도 비교설명서 작성



신규계약	비교항목	기존계약 1	기존계약 2
(설계사가 작성)	상품명	(설계사가 작성)	(설계사가 작성)
	보험료, 납입주기 및 납입기간		
	보험기간 및 보험가입금액		
	주요보장내용		
	보험금액 및 환급금		
	예정이자율 중 공시이율		
	보험목적		
	보험회사 면책사유 및 면책사항		

※ 각 상품의 내용을 정확히 설명하시기 바랍니다(계약자에게 유리한 내용만 설명하는 행위 금지)

본인(계약자) _____은 기존계약 및 신규계약의 주요내용에 대하여 모집인 _____로부터 상기와 같이 충분히 비교설명 받았으며 보험계약 이동에 따른 손해발생 가능성을 충분히 설명듣고 동 계약을 청약합니다.

년 월 일 (14pt 이상)

계약자 : (서명)

모집인 : (서명)

친권자 : (서명)

친권자 : (서명)

책임자 확인란

㉠

□ 보험업법

제97조(보험계약의 체결 또는 모집에 관한 금지행위) ① 보험계약의 체결 또는 모집에 종사하는 자는 그 체결 또는 모집에 관하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

5. 보험계약자 또는 피보험자로 하여금 이미 성립된 보험계약(이하 이 조에서 “기존보험계약”이라 한다)을 부당하게 소멸시킴으로써 새로운 보험계약(대통령령으로 정하는 바에 따라 기존보험계약과 보장 내용 등이 비슷한 경우만 해당한다. 이하 이 조에서 같다)을 청약하게 하거나 새로운 보험계약을 청약하게 함으로써 기존보험계약을 부당하게 소멸시키거나 그 밖에 부당하게 보험계약을 청약하게 하거나 이러한 것을 권유하는 행위

6.~11. (생략)

③ 보험계약의 체결 또는 모집에 종사하는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 제1항제5호를 위반하여 기존보험계약을 부당하게 소멸시키거나 소멸하게 하는 행위를 한 것으로 본다.

1. 기존보험계약이 소멸된 날부터 1개월 이내에 새로운 보험계약을 청약하게 하거나 새로운 보험계약을 청약하게 한 날부터 1개월 이내에 기존보험계약을 소멸하게 하는 행위. 다만, 보험계약자가 기존 보험계약 소멸 후 새로운 보험계약 체결 시 손해가 발생할 가능성이 있다는 사실을 알고 있음을 자필로 서명하는 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 본인의 의사에 따른 행위임이 명백히 증명되는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 기존보험계약이 소멸된 날부터 6개월 이내에 새로운 보험계약을 청약하게 하거나 새로운 보험계약을 청약하게 한 날부터 6개월 이내에 기존보험계약을 소멸하게 하는 경우로서 해당 보험계약자 또는 피보험자에게 기존보험계약과 새로운 보험계약의 보험기간 및 예정 이자율 등 대통령령으로 정하는 중요한 사항을 비교하여 알리지 아니하는 행위

④ 보험계약자는 보험계약의 체결 또는 모집에 종사하는 자(보험중개사는 제외한다. 이하 이 항에서 같다)가 제1항제5호를 위반하여 기존보험계약을 소멸시키거나 소멸하게 하였을 때에는 그 보험계약의 체결 또는 모집에 종사하는 자가 속하거나 모집을 위탁한 보험회사에 대하여 그 보험계약이 소멸한 날부터 6개월 이내에 소멸된 보험계약의 부활을 청구하고 새로운 보험계약은 취소할 수 있다.

⑤ 제4항에 따라 보험계약의 부활의 청구를 받은 보험회사는 특별한 사유가 없으면 소멸된 보험계약의 부활을 승낙하여야 한다.

⑥ 제4항과 제5항에 따라 보험계약의 부활을 청구하는 절차 및 방법과 그 밖에 보험계약의 부활에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

□ 보험업법 시행령

제43조의2(보험계약의 체결 또는 모집에 관한 금지행위) ① 법 제97조제1항 제5호에 따라 이미 성립된 보험계약(이하 “기존보험계약”이라 한다)과 보장 내용 등이 비슷한 새로운 보험계약은 다음 각 호의 사항에 모두 해당하여야 한다. 다만, 기존보험계약 또는 새로운 보험계약의 보험기간이 1년 이하인 경우 또는 컴퓨터 통신을 이용하여 새로운 보험계약을 체결하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기존보험계약과 새로운 보험계약의 피보험자가 같을 것
 2. 기존보험계약과 새로운 보험계약의 위험보장의 범위가 법 제2조제1호 각 목의 생명보험상품, 손해보험상품, 제3보험상품의 구분에 따라 비슷할 것
- ② 법 제97조제3항제1호 단서에 따른 본인 의사의 증명은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 한다.

1. 서명(「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명을 포함한다)
 2. 기명날인
 3. 녹취
 4. 그 밖에 금융위원회가 정하는 기준을 준수하는 안전성과 신뢰성이 확보될 수 있는 수단을 활용하여 보험계약자 본인의 의사에 따른 행위임을 명백히 증명하는 방법
- ③ 보험회사는 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법에 의한 본인 의사 증명 사실을 확인할 수 있는 서류 등을 금융위원회가 정하여 고시하는 방법에 따라 보관·관리하여야 한다.

제44조(보험계약 변경 시 비교·고지사항) ① 법 제97조제3항제2호에서 “보험기간 및 예정 이자율 등 대통령령으로 정하는 중요한 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 보험료, 보험기간, 보험료 납입주기 및 납입기간
 2. 보험가입금액 및 주요 보장 내용
 3. 보험금액 및 환급금액
 4. 예정 이자율 중 공시이율
 5. 보험 목적
 6. 보험회사의 면책사유 및 면책사항
- ② 보험회사는 제1항 각 호의 사항을 비교하여 알린 사실을 확인할 수 있는 서류 등을 금융위원회가 정하여 고시하는 방법에 따라 보관·관리하여야 한다.

법령해석 회신문(180153)

질의요지	☐ 보험업법 제97조제1항제5호에 따른 부당 승환계약 금지의무와 관련하여, ‘청약철회’ 행위가 ‘이미 성립된 보험계약을 부당하게 소멸시키는 행위’에 포함될 수 있는지 여부
회답	☐ 보험업법상 ‘소멸’은 기존에 성립된 보험계약의 해지·해약을 유도하는 것을 의미하나, 단순한 해지·해약 이외에 사안에 따라 보험계약의 취소 또는 무효에 이르도록 하는 행위까지 포괄한다고 볼 수 있음
이유	☐ ‘청약철회’는 보험업법 제102조의4에 따라 보험계약자가 보험회사에 대하여 보험증권을 받은 날로부터 15일 이내에 청약철회의 의사를 표시하는 것으로, 보험계약 성립 이후 보험계약자가 행사할 수 있는 권리입니다. ☐ 청약철회시 보험계약자는 기납입한 보험료를 모두 돌려받고, 이로 인한 손해배상 책임 등을 부담하지 않으므로 금전적인 피해가 발생한다고 보기는 곤란하나, ○ 새로운 보험계약(기존보험계약과 보장 내용이 비슷한 경우)시 보장개시일이 늦어지거나, 기존 계약의 유지보다 새로운 계약을 체결하는 것이 보험료, 보험기간, 보험가입금액 등을 고려했을 때 보험계약자 입장에서 불리해지는 등 간접적인 피해는 발생 가능합니다. ☐ 또한, 보험업법 제97조제3항에 따른 부당 승환계약 간주 요건을 살펴보면 ‘1개월내 기존보험계약의 소멸과 새로운 보험계약을 청약하게 하는 행위’ 또는 ‘6개월내 중요사항을 비교하여 알리지 않고 기존보험계약의 소멸과 새로운 보험계약을 청약하게 하는 행위’가 해당 되는 바, 청약철회 기간내, 기간외의 승환계약을 달리 볼 근거가 없습니다. ☐ 청약철회가 부당 승환계약에 해당되지 않는다고 가정하면, 보험모집인이 본인의 이익을 위해 보험계약자의 신계약이 청약철회한 구계약 보다 불리함에도 청약철회를 유도할 수 있으므로, 소비자 보호를 위해 청약철회도 소멸의 포괄적 범위로 포함할 필요도 인정됩니다. ☐ 결과적으로 보험업법상 ‘소멸’은 기존에 성립된 보험계약의 해지·해약을 유도하는 것을 의미하나, 단순한 해지·해약 이외에 사안에 따라 보험계약의 취소 또는 무효에 이르도록 하는 행위까지 포괄한다고 보는 것이 타당합니다.

법령해석 회신문(160663)

질의요지	☐ 「보험업법」 제97조제3항에 따른 중요사항의 비교안내는 신계약 체결시점에만 하면 되는 것인지, 기존 계약의 소멸 시점에도 해야 하는 것인지 여부
회답	☐ 새로운 보험계약을 권유하는 시점에 유사한 보험계약이 있음을 확인하고 기존 유사한 보험계약과 새로운 보험계약의 중요한 사항을 비교하여 알려주고 보험계약 체결 의사를 확인하여 새로운 보험계약을 체결하였다면, 다른 특별한 사정이 없는 한 새로운 보험계약의 청약일로부터 6개월 이내에 기존의 보험계약 해지 등 소멸하는 시점에서 중요한 사항을 재차 비교하여 알려줄 필요는 없다고 판단됩니다.
이유	☐ 「보험업법」 제97조제1항제5호에서는 보험계약의 체결 또는 모집에 종사하는 자가 그 체결 또는 모집에 관하여 보험계약자 또는 피보험자로 하여금 이미 성립된 보험계약을 부당하게 소멸시킴으로써 새로운 보험계약을 청약하게 하거나 새로운 보험계약을 청약하게 함으로써 기존 보험계약을 부당하게 소멸시키는 등의 행위(이하 “승환계약행위”라 함)를 금지하고 있습니다. ☐ 아울러 같은 조 제3항에서는 보험계약의 체결 또는 모집에 종사하는 자가 기존 보험계약이 소멸된 날로부터 6(1)개월 이내에 새로운 보험계약을 청약하게 하거나 새로운 보험계약을 청약하게 한 날로부터 6(1)개월 이내에 기존 보험계약을 소멸하게 하는 행위를 상기 승환계약행위로 간주토록 함으로써, 소비자 보호를 더욱 두텁게 하고 있습니다. ○ 다만, 1개월 이내의 승환계약행위 간주 규정의 경우, 해당 보험계약자 등의 의사에 따른 행위가 명백하게 증명되거나, 6개월 이내의 승환계약행위 간주 규정의 경우 기존 보험계약과 새로운 보험계약을 비교하여 알리는 경우에는 이러한 간주 규정의 적용이 배제되도록 하고 있습니다. ☐ 이러한 승환계약행위 금지의 원칙 및 간주 규정의 취지를 고려할 때, 간주 규정의 적용을 받지 않기 위해서는 새로운 보험계약의 체결 시점에서 기존 유사한 보험계약이 존재하는 경우 그 보험계약과 비교설명을 하고 기존 보험계약의 존재에도 불구하고 보험계약자가 새로운 보험계약을 체결하려는지 그 의사가 명백한지 확인하도록 하는 것이 규정의 취지에 부합하는 것으로 판단됩니다.